

1500337-45.2020.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Almireno Augusto Franceschi, 300, Parque Residencial Abilio Pedro, CEP 13483-300, Limeira - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Almireno Augusto Franceschi, 300, Parque Residencial Abilio Pedro, CEP 13483-300, Limeira - SP

Réu:

LUCAS DOS SANTOS FREITAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Na referida data abaixo, faço conclusos estes autos ao(à) Exmo(a). Sr. Dr.(a) Rodrigo Antonio Menegatti - Juiz(a) de Direito da comarca de Pacaembu.

Processo nº:

1500337-45.2020.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Almireno Augusto Franceschi, 300, Parque Residencial Abilio Pedro, CEP 13483-300, Limeira - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Almireno Augusto Franceschi, 300, Parque Residencial Abilio Pedro, CEP 13483-300, Limeira - SP

Réu:

LUCAS DOS SANTOS FREITAS, Brasileiro, Ignorado, RG 71945431, pai ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE FREITAS, mãe VALERIA DOS SANTOS FREITAS, Nascido/Nascida 10/01/2000, com endereço à atualmente recolhido no CDP II, de Pacaembu, Matrícula SAP nº 1.118.338, CEP 17860-000, Pacaembu - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS FREITAS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput, c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 23/03/2020, por volta de 09h00, na Penitenciária de Pacaembu/SP, o denunciado concorreu para que terceiro remetesse, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (dois) invólucros contendo 25,63 gramas de cocaína.

O réu foi citado e apresentou a defesa preliminar às fls. 141/144, sendo a denúncia recebida às fls. 147/149.

Interrogatório do réu, oitiva das testemunhas às fls. 170/172.

Ao final, em sede de alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pugnou pela procedência da ação, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 44, III, da Lei n.º 11.343/06 (fls. 175/179).

A defesa, por seu turno, alega ausência de materialidade e da autoria, prova de que o réu concorreu para a prática do crime, pugnando pela absolvição (fls. 183/185).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/05, autos de exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo pericial de fls. 14/16 e prova oral colhida.

A autoria é indubitosa.

A prova oral colhida ratifica o arcabouço probatório informativo que consta dos autos, isso porque, conforme será a seguir exposto, a oitiva das testemunhas responsáveis pela revista da encomenda é harmônica sobre a autoria.

Da oitiva das partes e testemunhas e do interrogatório do réu.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação, REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA relatou em juízo que:

“Excelentíssimo, foi o seguinte: ele recebeu um Sedex enviado pela mãe dele, cadastrada no rol certinho. Nesse Sedex na hora que começamos fazer o procedimento de revista, encontrei, logrei êxito no tênis dele, tinha dois invólucros com substância esbranquiçada, sendo um em cada tênis. Se eu não me engano era 10 gramas e 15 gramas cada. Ai passamos para ele, na hora que ele pega o Sedex ele pega na nossa frente. Ele vê a gente fazendo o procedimento, ai ele falou que já caiu mesmo, ele já confessou que estava ciente que ia chegar aquela droga para ele.”.

A testemunha de acusação WESLEY LEONEL BAPTISTA DE SOUZA relatou que:

“Ele recebeu Sedex com a mãe dele, enviada pela mãe, cadastrada no rol tudo. Na hora da revista foi encontrado no tênis invólucro branco, esbranquiçado, parecendo cocaína. Na frente do detento, ele mesmo assumiu, falou que tava para chegar uma coisa para ele. Mais nada. [...] Estávamos em três [...] Não, que eu não me recordo [...] Não.”.

O réu LUCAS DOS SANTOS FREITAS, disse que:

“Não é verdade isso, eu não tenho participação nenhuma com isso, porque eu jamais colocaria a vida da minha esposa e da minha filha em risco.” Questionado sobre como ocorre o recebimento de encomendas dentro da unidade prisional, informou que: “o faxina passa na cela cantando a matrícula de quem tem Sedex, aí eles passam uma folha para o preso assinar informando que está recebendo um Sedex, depois eles chamam por nome para retirar o Sedex dentro da gaiola [...] não tenho problema com

ninguém dentro da unidade [...] uma vez um preso recebeu um Sedex meu e eu estava no castigo, não fui ressarcido até hoje, basta ter o mesmo nome que lá você consegue pegar a encomenda de outro preso [...] o que pode ter acontecido é que minha esposa me mandava carta toda semana, na semana anterior do fato ocorrido eu não recebi essa carta, o guarda não entrega na mão do faxina, entrega na mão do primeiro que aparece lá, o que pode ter acontecido é que alguém mal intencionado sabia que eu tinha Sedex toda semana foi lá e mandou pra rua e pediu pra vir essa encomenda no meu nome [...] eu sou inocente, nunca pratiquei esse delito.”.

Passa-se à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência às fls. 03/05, pela oitiva das testemunhas REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA e WESLEY LEONEL BAPTISTA DE SOUZA, que foram os responsáveis por fazer a triagem da encomenda antes de ser entregue a LUCAS, bem como por meio do auto de exibição/apreensão de fls. 06/07 e laudo pericial de fls. 14/16.

A autoria, pelos mesmos motivos, também é certa. As testemunhas presenciais foram uníssonas ao afirmar que a encomenda (tênis) estava com os dados de identificação para recebimento do réu.

A versão do réu, desprovida de qualquer elemento probatório, visa apenas escapar à responsabilização penal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena

Na primeira fase, atendendo o disposto no art. 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06, não se verifica circunstâncias desabonadora, motivo pelo qual estabeleço pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, resta presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, comprovado pela Folha de Antecedentes (fls.131). Dessa forma, agrava-se a pena 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Na terceira fase, aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/6, que fica estabelecida, de forma definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para:

1 - CONDENAR o réu LUCAS DOS SANTOS FREITAS, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c 44, III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700

dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal;

O réu poderá apelar no regime em que se encontra, pois assim respondeu ao processo, inexistindo circunstâncias novas a justificar a segregação.

Transitada esta em julgado, que seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 c.c. o artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C.

Pacaembu, 30 de junho de 2022.